中文翻译

英文资料中文译文合集

45 CFR §92.10 / §92.11 / §92.101 · 国家 CLAS 标准

本文档为两份英文资料中文译文的合集：

1. 45 CFR 第 45 编（Subtitle A）——§ 92.10、§ 92.11、§ 92.101 节选，涉及反歧视与语言协助条款
2. 医疗与健康服务中的文化及语言适宜服务（CLAS）国家标准（2025 年 6 月修订版）

均为英文原文的机器翻译稿。法律条文编号、法规引用及关键术语在首次出现时保留原文形式，便于对照检索。

第一部分　45 CFR 第 45 编 § 92.10 / § 92.11 / § 92.101（节选）

> 原文出处：45 CFR 分编 A（Subtitle A），2025 年 10 月 1 日版。

为残障人士提供的合格手语 / 口语翻译人员，以及以盲文、大字版等替代格式提供的信息，在为确保残障人士的可及性及平等参与机会而必需此类调整、辅助器具和服务时，应免费、及时地提供；

(iii) 当提供语言协助服务（包括电子版和书面的翻译文件以及口译）是为英语水平有限的个人提供有效可及性的合理步骤时，受涵盖实体应免费、及时地提供此类服务；

(iv) 如何从受涵盖实体获得本节 (a)(1)(ii) 和 (iii) 款所述的合理调整、适当的辅助器具和服务以及语言协助服务；

(v) 受涵盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员的联系信息（如适用）；

(vi) 受涵盖实体依据 § 92.8(c) 所设申诉程序的可用性，以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 如何向本部的民权办公室（OCR）提出歧视投诉的详细信息；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（如其设有网站），该网站提供本 (a)(1) 款所要求的信息。

(2) 本 (a) 款所要求的通知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

(i) 每年一次向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(ii) 经请求时提供；

(iii) 在受涵盖实体健康项目或活动网站的显著位置提供（如其设有网站）；以及

(iv) 在清晰、醒目的实体场所提供，使用不小于 20 磅的无衬线字体，设置于合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的位置。

(b) 受涵盖实体可将本节 (a) 款所要求通知的内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清晰告知个人其在第 1557 条及本部分项下的民权，且包含本节 (a)(1) 款所要求的每一项要素。

§ 92.11 语言协助服务及辅助器具和服务可获得性的通知。

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器具和服务可获得性的通知；该通知至少应说明：受涵盖实体在其健康项目或活动中，为遵守第 1557 条或本部分之必要，向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及社会公众成员免费提供语言协助服务和适当的辅助器具及服务。

(b) 本节 (a) 款所要求的通知必须以英文，以及受涵盖实体运营所在相关州中英语水平有限的个人最常使用的至少 15 种语言提供；并且必须以替代格式提供给因需要辅助器具和服务以确保有效沟通的残障人士。

(c) 本节 (a) 款所要求的通知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

(1) 每年一次向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(2) 经请求时提供；

(3) 在受涵盖实体健康项目或活动网站的显著位置提供（如其设有网站）；

(4) 在清晰、醒目的实体场所提供，使用不小于 20 磅的无衬线字体，设置于合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的位置；以及

(5) 在受涵盖实体提供下列电子和书面通讯材料时一并提供：

(i) § 92.10 所要求的非歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 所要求的隐私做法通知；

(iii) 申请表和接案表；

(iv) 关于资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉权和申诉权的通知；

(v) 与个人的权利、资格、福利或服务相关、需要或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通讯材料；

(vi) 与突发公共卫生事件相关的通讯材料；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗委托书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择就捆绑在一起的所有文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人护理费用及支付相关的通讯材料，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条所要求的诚信估价；

(x) 投诉表；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体如选择行使下列选项之一，则就某一特定个人而言，应被视为符合本节规定：

(1) 每年向该个人提供选择权，使其能够以其主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务，选择不接收本节所要求的通知；并且：

(i) 不以该个人选择不接收为条件，来决定其获得任何援助或福利；

(ii) 告知该个人，其有权经请求以其主要语言并通过适当的辅助器具和服务获得该通知；

(iii) 告知该个人，选择不接收该通知并不意味着放弃其依据本部分获得语言协助服务和任何适当辅助器具及服务的权利；

(iv) 每年记录该个人已选择在该年度不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将个人未作回应视为其选择不接收；或

(2) 记录该个人的主要语言以及任何适当的辅助器具和服务；并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供所有材料和通讯材料；或

(ii) 在本节 (c)(5) 款所列的所有通讯材料中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供本节 (a) 款所要求的通知。

第 B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视。

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》（ACA）第一章另有规定外，任何人不得因种族、肤色、民族血统、性别、年龄、残疾或其任何组合，而被排除在受涵盖实体运营的任何健康项目或活动的参与之外、被剥夺其福利，或在其他方面受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于以下方面的歧视：

(i) 性特征，包括间性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 具体的反歧视禁令。(1) 在适用本部分的任何健康项目或活动中：

(i) 接受方和州医保交易所必须遵守本部为第六章、第 504 条、第九章和《年龄歧视法》所制定的实施条例中所载的具体反歧视禁令，分别见 45 CFR 第 80、84、86 部分（C 和 D 分部分）以及第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 款交叉引用使用"接受方"（recipient）一词的监管条款时，

> **译注**
>
> - 源 markdown 文件在 (b)(1)(i) 句末处中断，译文亦至此为止。
> - 术语对照：covered entity = 受涵盖实体；recipient = 接受方；health program or activity = 健康项目或活动；auxiliary aids and services = 辅助器具和服务；language assistance services = 语言协助服务；limited English proficiency = 英语水平有限；State Exchange = 州医保交易所；grievance = 申诉；title VI = 第六章（1964 年民权法第六章）；section 504 = 第 504 条；title IX = 第九章；the Age Act = 《年龄歧视法》。
> - 法律条文编号、机构缩写（OCR = 民权办公室）及法规引用（§、45 CFR 各编号）均保留原文形式，便于对照检索。

第二部分　医疗与健康服务中的文化及语言适宜服务（CLAS）国家标准

国家 CLAS 标准旨在通过为医疗与健康服务组织确立一个行动蓝图，以促进健康、提升质量并帮助消除医疗健康服务差距，该蓝图要求这些组织：

主要标准：

1. 提供有效、易于理解且尊重文化的优质照护与服务，以回应服务对象的文化健康信念与实践、语言、健康素养以及其他沟通需求。

治理、领导与员工队伍：

2. 通过政策、实践和资源投入，推进并维持促进 CLAS 的组织治理与领导。
3. 招募、晋升、配备并支持能够回应服务人群在数字、文化和语言方面需求的治理层、领导层与员工队伍。
4. 定期就 CLAS 实践与相关资源，对治理层、领导层和员工队伍开展教育培训。

沟通与语言协助：

5. 为英语水平有限和 / 或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，使其能够及时获得所有医疗照护和服务。
6. 以书面和口头方式，用英语及其他能满足其语言需求的语言，告知所有人语言协助服务的可获得性。
7. 通过培训（并在可行时通过认证）确保提供语言协助的人员具备相应能力；同时应认识到，应避免并劝阻使用未经培训的人员和 / 或未成年人担任口译员。
8. 以服务区域人群常用的语言，提供易于理解的数字版和印刷版材料及标识。

参与、持续改进与问责：

9. 确立文化及语言适宜的目标、政策和管理问责机制，并将其融入组织的规划与运营之中。
10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施融入质量改进活动的情况。
11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供工作提供依据。
12. 定期评估社区健康资产与需求，并利用评估结果来规划和实施能够回应服务区域人群文化和语言需求的服务。
13. 与社区合作，设计、实施并评估文化及语言适宜的实践及其成效。
14. 建立文化及语言适宜的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关方、服务对象及社会公众通报组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

译注

- CLAS = Culturally and Linguistically Appropriate Services，即"文化及语言适宜服务"，由美国卫生与公众服务部（HHS）少数民族健康办公室（OMH）发布。
- health care disparities = 医疗健康服务差距；health literacy = 健康素养；governance, leadership, and workforce = 治理层、领导层与员工队伍。